

인사규정

제정 1995.09.05.
개정 1995.12.14.
개정 1998.07.03.
개정 2000.01.01.
개정 2001.01.01.
개정 2002.01.28.
개정 2002.11.01.
개정 2002.12.27.
개정 2003.06.09.
개정 2003.12.23.
개정 2005.01.01.
개정 2005.07.01.
개정 2005.09.27.
개정 2005.12.29.
개정 2006.03.31.
개정 2007.04.23.
개정 2008.01.01.
개정 2009.01.01.
개정 2009.02.12.
개정 2009.08.07.
개정 2010.09.09.
개정 2010.10.14.
개정 2011.07.15.
개정 2011.11.01.
개정 2012.11.29.
개정 2013.02.05.
개정 2013.12.17.
개정 2014.04.17.
개정 2014.06.30.
개정 2014.11.07.
개정 2014.12.26.
개정 2015.06.30.
개정 2015.10.07.
개정 2016.01.28.
개정 2016.12.26.
개정 2017.12.01.
개정 2017.12.28.
개정 2018.03.21.

개정 2019.05.31.
개정 2019.06.28.
개정 2019.09.30.
개정 2019.11.21.
개정 2020.03.19.
개정 2020.09.25.
개정 2020.12.29.
개정 2021.02.17.
개정 2021.10.25.
개정 2021.12.17.
개정 2022.01.27.
개정 2022.08.03.
개정 2022.09.14.
개정 2022.10.13.
개정 2023.01.30.
개정 2023.07.14.
개정 2023.09.05.
개정 2023.11.17.
개정 2024.01.19.
개정 2024.03.20.
개정 2024.05.27.
개정 2024.10.25.
개정 2025.03.07.
개정 2025.07.01.
개정 2025.12.29.
개정 2026.03.12.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 한국특허기술진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) 직원의 인사관리에 적용할 제반 기준과 절차를 정하여 공정하고 합리적인 인사업무처리를 하도록 함을 목적으로 한다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제2조(적용범위) 직원의 인사에 관하여는 다른 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다.

제3조(인사권) 직원의 인사는 이 규정이 정하는 바에 따라 원장이 행한다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제3조의2(인사원칙) 진흥원은 채용, 승진, 교육 등 인사 전 과정에서 성별을 이유로 한 차별이 없도록 하며, 양성평등 실현을 핵심가치로 지향한다.

[본조신설 2025. 12. 29.]

제4조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2016. 1. 28., 2016. 12. 26.,

2019. 6. 28., 2020. 3. 19., 2022. 8. 3., 2023. 1. 30., 2023. 11. 17., 2024. 1. 19., 2025. 12. 29.>

1. “직원”이라 함은 이 규정에 의하여 채용되어 진흥원에 근무하는 자(정규직, 무기계약직)를 말한다. 다만, 기간계약직, 일용직 및 인턴직은 제외한다.
2. “직종”이라 함은 일반직과 기술직, 전문직 및 별정직으로 구분한다.
3. “직급”이라 함은 직무의 곤란성과 책임도가 상당히 유사한 군을 말한다.
4. “직위”라 함은 직급에 따라 1인의 직원에게 부여하는 호칭을 말한다.
5. “보직”이라 함은 직원에게 일정한 직무를 지정함을 말한다.
6. “직책”이라 함은 직무상의 책임 및 권한이 부여되는 본부장(직원), 처장, 부서장(센터장, 실장), 팀장, 그룹장, 파트장 등을 말한다.
7. “전보”라 함은 보직변경과 부서간의 이동을 말한다.
8. <삭제 2015. 6. 30.>
9. “승진”이라 함은 하위직급에서 상위직급으로 임용하는 것을 말한다.
10. “대기발령”이라 함은 일정한 기간 직무와 책임을 해제함을 말한다.
11. “복직”이라 함은 휴직 또는 정직 중에 있는 직원을 휴직 또는 정직 이전의 직무와 책임에 복직시키는 것을 말한다.
12. <삭제 2016. 1. 28.>
13. “전직”이라 함은 일반직과 기술직, 일반직과 전문직의 직군 상호 간의 전환을 말한다. <신설 2026. 3. 12.>

[전문개정 2013. 2. 5.]

제5조(임용장) 직원의 임용 및 기타 신분상 변동이 있을 경우에는 진흥원 원장의 인사발령서에 의한다.
<개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제6조 [제목개정 2016. 1. 28.] (직위, 직급) ① <삭제 2010. 9. 9.>

② <삭제 2016. 1. 28.>

③ 일반직의 직위(직급)는 연구위원(1급), 수석연구위원(2급), 책임연구위원(3급), 선임연구위원(4급), 전임연구위원(5급), 연구원(5급), 연구원보(6급 이하)로 구분한다. 다만, 연구원(5급)에서 재직기간이 만 3년을 경과한 날에 전임연구위원(5급)으로 직위를 부여하며, 경력직원의 경우 인정 경력기간을 반영하여 직위를 부여한다. <개정 2025. 7. 1.>

④ 기술직의 직위(직급)는 책임기술원(1급), 선임기술원(2급), 기술원(3급)으로 구분한다. <개정 2016. 1. 28., 2024. 1. 19., 2024. 10. 25.>

⑤ 전문직은 전문위원으로 한다. <개정 2016. 1. 28.>

⑥ 별정직은 전문위원으로 한다. <신설 2025. 7. 1.>

[전문개정 2009. 8. 7.]

제2장 인사위원회

제7조(구성 및 임무) ① 인사관리에 관한 기본계획 및 중요사항을 심의하기 위하여 원장의 자문기관으로 인사위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2022. 8. 3.>

② 위원회는 위원장 1명과 위원 4인 이상 10인 이내로 하며, 다음 각 호와 같이 구성한다. <개정 2017. 12. 1., 2022. 8. 3., 2022. 10. 13., 2024. 1. 19.>

1. 위원장 : 본부장 중 원장이 지정하는 자

2. 위 원 : 본부장, 처장 및 부서장(센터장, 실장) 중 원장이 지정하는 자

3. 간 사 : 인사담당 부서장

③ 제2항에도 불구하고 심의를 위하여 필요하다고 판단되는 경우 원장은 외부위원을 위촉할 수 있다. 다만, 직원의 징계를 심의하기 위해 외부위원을 위촉할 경우 원장은 근로자 대표로부터 외부위원을 추천받을 수 있으며, 채용 관련 심의 시에는 1인 이상의 외부위원을 포함한다. <개정 2020. 9. 25., 2022. 8. 3., 2023. 7. 14.>

④ 위원장은 회의의 의장이 되며, 회의에 관한 여러 가지 사무를 주관한다. 위원장 유고시에는 직제규정상의 직제순위에 따라 그 직무를 대행한다. <개정 2017. 12. 1.>

⑤ 간사는 다음 각 호의 임무를 담당한다. <개정 2017. 12. 1.>

1. 회의자료 수집 및 의안준비
2. 회의록 작성 및 유지
3. 회의결과에 대한 조치
4. 기타 위원회 운영에 필요한 제반조치

[전문개정 2011. 7. 15.]

제8조(심의사항 및 의사정족수) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있다. <개정 2019. 6. 28., 2020. 3. 19., 2022. 8. 3., 2023. 1. 30.>

1. 인사방침에 관한 사항
2. 직원의 임용과 해임, 명예퇴직, 승진, 포상 및 징계에 관한 사항
3. 직원의 채용에 관한 사항
4. <삭제 2015. 6. 30.>
5. 학업휴직의 여부 및 기간에 관한 사항
6. 무기계약직의 정규직 전환 사항
7. 기타 원장이 부의하는 사항

② 위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 과반수 찬성으로 의결하며 가부동수인 경우에는 위원장이 결정한다. 다만, 위원회에서 직원의 해고를 의결할 경우에는 출석위원의 3분의 2이상이 찬성하여야 한다. <개정 2020. 9. 25.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제9조(회의소집 및 진행) ① 위원회는 원장 또는 위원장의 요구로 소집하며 사안에 따라 서면심의로 대체할 수 있다. <개정 2008. 1. 1., 2022. 8. 3.>

② 위원회를 소집할 경우 개최 7일전까지 개최사유와 의안을 각 위원에게 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사항이 있는 경우는 예외로 한다.

③ 위원장은 심의에 부치는 사항에 관한 보충설명 및 사실 확인을 위해 관련자, 조사자, 참고인 등을 참석시킬 수 있다. <개정 2008. 1. 1.>

④ 위원회의 심의사항에 대하여 제척사유가 있는 위원은 회의에 참석할 수 없다. 제척사유로 참석하지 않은 위원은 재적위원수의 수에 포함하지 아니한다. <개정 2008. 1. 1., 2017. 12. 1.>

⑤ 위원회의 회의는 공개하지 아니하며 회의내용과 직무상 지득한 기밀을 누설하여서는 아니 된다.

[전문개정 2005. 1. 1.]

제9조의2 <삭제 2009. 1. 1.>

제9조의3(이의제기) 인사결정에 이의가 있을 때 해당직원은 인사결정 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 이의가 제기되면 원장은 위원회를 열어 7일 이내에 재심의해야 하며 3일 이내에 결정사항을 서면으로 통보하여야 한다. 이 경우, 재심결정시까지 그 인사결정의 효력은 정지된다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2014. 4. 17.]

제10조(회의록 작성) ① 간사는 회의록을 작성하여 그 결과를 원장에게 보고하여야 한다. <개정 2022. 8. 3.>

② 회의록에는 출석위원이 서명 날인하여야 한다.

[전문개정 2011. 7. 15.]

제3장 채용

제11조(채용원칙) ① 직원의 채용은 인력충원계획에 의거 정원의 범위 내에서 충원하되, 공개경쟁채용을 원칙으로 하며, 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 성별·신체조건·용모·학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 아니 된다. <개정 2016. 12. 26., 2019. 6. 28.>

② 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 제한경쟁채용에 의하여 채용할 수 있다. <개정 2000. 1. 1., 2002. 1. 28., 2002. 12. 27., 2003. 6. 9., 2014. 11. 7., 2016. 12. 26., 2019. 6. 28., 2022. 8. 3., 2022. 9. 14., 2024. 3. 20.>

1. 채용 예정의 직무와 관련된 자격증이나 학력 또는 경력이 있는 자

2. 공개경쟁채용에 의하여 채용하는 것이 부적당한 경우

3. 기술직을 채용하는 경우

4. 전문직을 채용하는 경우

5. 기간제계약직을 직원으로 채용하는 경우

6. <삭제 2019. 6. 28.>

7. 법률, 정부정책 등 명확한 근거에 의하여 의무적으로 채용하여야 하는 경우

③ 직원의 채용을 위한 방법과 절차는 업무특성에 따라 위원회의 심의를 거쳐 이를 정한다.

④ 제2항에 따른 제한경쟁시험방식으로 직원을 채용하는 경우 채용목적, 인원, 절차, 기준 등 채용전반에 대해 다음 각 호의 채용을 제외하고 주무기관의 장과 미리 협의하여야 하며, 같은 회계연도 내에 동일한 절차와 기준으로 동일한 직급·직종(분야)에 대해 채용하는 경우에는 일괄하여 협의할 수 있다. 다만 불가피한 사유로 협의사항과 달리 채용하게 되는 경우에는 변경사항과 그 사유를 즉시 주무기관의 장에게 보고하여야 한다. <개정 2019. 6. 28., 2021. 2. 17.>

1. 장애인·유공자·지역(지방)인재 채용 등 법률이나 정부정책에 따른 사회형평적 채용

2. 계약기간1년(육아·병력휴직 대체인력 채용의 경우 2년) 미만 채용

⑤ <삭제 2023. 9. 5.>

제11조의2(채용검증위원회) ① 직원을 채용하는 경우 합격자 발표 전에 채용검증위원회를 구성하여 당해 채용이 관계법령, 내부규정, 채용계획 등을 준수하여 공정한 채용이 이루어졌는지를 점검하여야 한다.

② 제1항에 따른 직원 채용검증위원회 구성 시 위원은 감사부서 직원을 포함한 3인 이상으로 구성하며(다만, 제한경쟁채용일 경우 외부위원을 1인 이상 포함하여야 한다), 공정한 검증을 위해 당해 채용담당·부서장, 당해 채용시험의 전형위원으로 활동한 자는 위원으로 위촉할 수 없다.

[본조신설 2023. 9. 5.]

제12조(채용) ① 진흥원은 채용을 위한 소정의 전형에 합격한 자를 해당직에 채용한다. <개정 2022. 8. 3.>

② 채용을 위한 소정의 전형에 관한 세부적인 사항은 별도의 요령에 정하며, 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장이 달리 정할 수 없다. <개정 2019. 6. 28.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제13조(결격사유 등) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 직원으로 채용하지 아니 한다. <개정 2018. 3. 21., 2019. 6. 28., 2022. 8. 3., 2023. 11. 17.>

1. 「국가공무원법」 제33조에 해당하는 자
2. <삭제 2023. 11. 17.>
3. <삭제 2023. 11. 17.>
4. <삭제 2023. 11. 17.>
5. <삭제 2023. 11. 17.>
6. <삭제 2023. 11. 17.>
7. 병역기피자
8. 제출서류에 허위사실이 판명된 자
9. 기타 진흥원이 부적합하다고 인정하는 사유가 있는 자
10. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 따른 비위면직자 등의 취업 제한 적용을 받는 자
11. 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 면직되거나 채용이 취소된 자
- ② 비위행위로 인하여 진흥원에 채용된 자는 합격 또는 임용을 취소하며, 타 공공기관 및 진흥원에 비위행위로 임용이 취소된 자는 그 처분이 있는 날로부터 5년간 진흥원 직원으로의 채용 응시자격을 제한한다. <개정 2019. 6. 28., 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제13조의2(채용의 투명성 강화) ① 원장은 국민의 알권리 보장을 위해 매 분기별(해당 분기가 끝난 다음 달 말일까지)로 신규 채용된 정규직, 무기계약직, 계약기간 1년 이상의 비정규직, 채용형 인턴 중 진흥원 임직원의 친인척(배우자, 4촌 이내 혈족과 인척) 인원수 및 전체 신규 채용자 수를 홈페이지에 공개하여야 한다. <개정 2020. 3. 19., 2022. 8. 3., 2023. 1. 30.>

② 임원이 채용비위와 관련하여 유죄판결이 확정된 경우로서 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제2조에 따라 가중 처벌되는 경우, 인사위원회의 심의·의결을 거쳐 그 인적사항 및 비위행위 사실 등을 공개할 수 있다. 이 경우, 명단 공개의 구체적인 내용 및 절차 등에 필요한 사항은 공공기관 운영에 관한 법률을 준용한다. <신설 2022. 1. 27.>

[본조신설 2019. 6. 28.]

제14조(구비서류) ① 채용된 직원은 다음의 서류를 구비하여 입사 후 10일 이내에 제출하여야 한다. 다만, 사정에 따라 사전승인을 받은 경우에 이를 연장할 수 있다. <개정 2021. 12. 17., 2022. 8. 3.>

1. 가족관계증명서 및 주민등록등본
2. <삭제 2021. 12. 17.>
3. <삭제 2022. 8. 3.>
4. 서약서
5. 기타 진흥원이 필요로 하는 서류
- ② <삭제 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제15조(수습기간) ① 직원으로 신규 채용하는 경우에는 직무수습을 위하여 발령일로부터 3개월 이내의 수습기간을 정하여 운영할 수 있다. 다만, 인턴기간을 두고 평가를 거쳐 정식 채용하는 경우 또는 원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 수습기간을 면제하거나 단축할 수 있다.

② 수습기간 중 직원으로서 그 성적이 불량하거나 직무수행능력이 현저히 부족하다고 인정된 자에 대하여는 인사위원회의 심의를 거쳐 채용을 취소할 수 있다.

[전문개정 2022. 8. 3.]

제16조(기간제계약직원 등) ① 기간제계약직원 및 일용직원이라 함은 특수업무, 단순업무 또는 일시적 업무에 종사하는 자로서 별도의 계약에 의하여 취업한 자를 말한다. <개정 2014. 11. 7., 2016. 12. 26.>

② 기간제계약직원 및 일용직원의 취업 및 근로조건에 대한 사항은 별도의 요령에 의한다. <개정 2016. 12. 26.>

제16조의2(무기계약직원) ① 무기계약직원이라 함은 무기계약직 정원에 포함된 인원을 말한다. <개정 2019. 6. 28.>

② <삭제 2019. 6. 28.>

[본조신설 2016. 12. 26.]

제17조 [제목개정 2016. 12. 26.] **(인턴직원)** ① 인턴직원이라 함은 진흥원 관련 업무에 관하여 훈련 받고 자 채용된 연수생(인턴사원)을 말한다. <개정 2016. 12. 26., 2022. 8. 3.>

② 인턴직원의 근로조건 등에 대한 사항은 별도의 요령에 의한다. <개정 2016. 12. 26.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제4장 면직

제18조(당연면직) 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 당연 면직된다. <개정 2002. 1. 28., 2015. 6. 30.>

1. 제21조에 해당하는 경우
2. 사망한 경우
3. 제13조제1호 내지 제8호의 채용 결격사유가 발생 또는 발견된 경우
4. <삭제 2014. 4. 17.>

제19조(직권면직) ① 직원이 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 면직시킬 수 있으며 원장은 위원회의 자문을 구할 수 있다. <개정 2018. 3. 21., 2022. 8. 3., 2024. 5. 27.>

1. 채용 비리에 직접 가담하거나 연루된 혐의로 검찰에 기소된 경우
2. 휴직기간의 만료 시까지 그 사유가 소멸되지 아니한 경우
3. 근무성적이 현저하게 불량하다고 인정될 경우
4. <삭제 2015. 6. 30.>
5. 금고이상의 형의 판결이 확정되었을 경우
6. 정당한 사유 없이 무단결근이 계속 1주일 이상일 경우
7. 휴직한 직원이 제34조제5항을 위반하거나 제35조에 해당하는 경우
8. 진흥원의 명예를 크게 훼손한 경우
9. 채용 비리에 직접 가담하지는 아니 하였으나 관련 혐의로 기소된 자의 공소장에 부정합격자로 명시된 경우
10. 병역판정검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무를 이탈하였을 경우

② 직원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위한 휴직기간과 그 후 30일간 또는 산전, 산후의 여성이 노동법상에 규정된 휴직 및 휴가기간과 그 후 30일간은 직권면직하지 못한다. 단, 일시보상이 이루어진 경우는 예외로 한다.

[전문개정 2011. 7. 15.]

제20조(의원면직) 직원이 사직을 원하는 경우에는 사직희망일 1개월 이전에 [별지 제1호 서식] 사직원을 제출해야 하며 관련 절차에 따라 정리됨으로써 그 효력이 발생한다. 다만, 경영합리화 차원에서 행한 절차에 따라 1년 이상 20년 미만 근속한 자가 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등으로 폐직 또는 과원이 되어 스스로 퇴직하는 경우에는 보수규정 제34조에 의한 퇴직금과 별도로 조기퇴직수당을 지급할 수 있다. <개정 2019. 9. 30.>

[전문개정 2005. 1. 1.]

제20조의2(의원면직의 제한) ① 원장은 사직원을 제출한 직원이 신청일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의원면직을 허용해서는 아니 된다. 다만, 제1호, 제3호 및 제4호의 경우에는 해당 직원이 중징계 대상에 속한다고 판단되는 경우에 한한다. <개정 2022. 8. 3.>

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
2. 인사위원회에 중징계의결 요구 중인 때
3. 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
4. 각급 행정기관의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 내사 중인 때

② 제1항에서 “중징계”는 제38조의 징계종류 중 정직과 해고를 말한다. <개정 2015. 6. 30.>

[본조신설 2014. 12. 26.]

제20조의3(명예퇴직) ① 만 20년 이상 근속한 직원이 정년퇴직일 전 1년 이상의 기간 중에 자진하여 명예퇴직을 신청할 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 원장의 결정으로 명예퇴직하게 할 수 있다. <개정 2022. 8. 3.>

② 제20조의2에 해당하는 경우에는 명예퇴직 대상에서 제외한다.

③ 명예퇴직을 희망하는 직원은 [별지 제4호 서식] 명예퇴직 신청서를 인사담당부서에 제출하여야 한다.

④ 진흥원은 명예퇴직을 신청한 직원에게 제1항에 의한 심의 및 결정결과를 20일 이내에 통보하여야 하며, 대상자는 통보받은 날로부터 10일 이내에 사직원을 제출하여야 한다. <개정 2022. 8. 3.>

⑤ 명예퇴직자의 퇴직금은 「보수규정」이 정하는 바에 따라 지급한다.

[본조신설 2015. 6. 30.]

제21조(정년) ① 직원의 정년은 만 60세로 한다. <개정 2006. 3. 31., 2015. 6. 30.>

② 제1항에 의하여 정년에 달한 직원은 12월 31일에 당연 면직한다. <신설 2015. 6. 30.>

제5장 보직

제22조(보직 및 전보) ① 직원의 보직 및 전보는 당해직무에 가장 적합한 자로 배치한다. 다만, 보직에 대해서는 직원의 업무성과 향상 및 사기진작을 위하여 매년 평가 결과 등을 반영하여 일정비율 이상 임면 및 전보하도록 노력한다. <개정 2020. 9. 25.>

② 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 직위와 직책 부여를 제한할 수 있다.

1. 징계를 받은 자
2. 중대한 과실이 있었던 자
3. 직무수행 또는 조직관리 역량이 부족한 자

③ 채용비위로 인하여 징계를 받은 직원에 대해서는 다음 각 호의 기간 동안 감사 및 인사업무를 담당하게 할 수 없다. <개정 2019. 5. 31.>

1. 정직 이상 3년
2. 정직 미만 2년

④ 제1항 내지 제3항의 배치를 함에 있어 원장은 위원회의 자문을 구할 수 있다. <개정 2022. 8. 3.>

⑤ 직원이 본부장(직원) 직책 보직을 부여받은 경우 보직기간은 3년을 초과할 수 없다. <개정 2023. 11. 17., 2024. 1. 19.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제22조의2(배치전환) 직원을 타작업에 배치 전환코자 할 때에는 해당직원의 의견을 존중하는 것을 원칙으로 하여 배치전환을 하여야 하며 타작업에 배치전환을 이유로 종전의 임금을 저하시키지 아니한다.

다만, 제수당은 해당자의 의견을 존중하여 배치 전환된 업무에 따라 조정할 수 있다. <개정 2006. 3. 31.>

제22조의3(전직) 원장은 필요한 자격을 갖춘 직원에 대하여 전직을 실시할 수 있으며, 전직의 구체적인 사항은 원장이 별도로 정한다.

[본조신설 2026. 3. 12.]

제23조(파견근무) 진흥원은 특수한 업무를 수행하기 위하여 필요한 경우에는 일정기간 사내 또는 타 기관에 파견근무를 명할 수 있다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제24조(겸직) 진흥원은 필요에 따라 직무내용이 유사하고 담당직무수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 직책을 겸직케 할 수 있다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제25조(직책대리) 진흥원은 직책자의 유고시에는 다른 직원으로 하여금 직책대리를 명할 수 있다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제26조(대기발령) ① 진흥원은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 대기발령을 명할 수 있다. <개정 2014. 4. 17., 2018. 3. 21., 2022. 8. 3.>

1. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자
2. 형사사건으로 기소된 자
3. 징계요구중인 자에 대하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성범죄, 채용비리 등 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자

② 제1항의 규정에 의하여 대기발령을 받은 직원은 발령부서에 정상출근을 하여야 하며 그 부서장의 지시에 따른다.

③ 대기발령의 사유가 소멸되거나 해소된 때에는 지체 없이 당해직원의 대기 발령을 해제하여야 한다. 다만, 대기발령 후 3개월이 경과하여도 그 대기발령 사유가 소멸되거나 해소되지 아니할 때에는 직권 면직시킬 수 있다. <개정 2014. 4. 17.>

④ 원장은 대기발령에 관하여 필요하다고 인정하는 경우에는 위원회의 자문을 구할 수 있다. <개정 2022. 8. 3.>

제27조(파견사원의 영입 및 보직발령) 진흥원은 목적사업과 업무의 특성을 감안하여 파견사원을 한시적으로 영입 근무케 할 수 있으며, 영입된 사원에 대하여는 개인의 업무능력과 경력에 상응하는 보직을 부여한다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제6장 승진

제28조 <삭제 2015. 6. 30.>

제29조(승진) ① 직원의 승진은 근무성적 평정, 경력평정, 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다. 다만, 전문직은 승진을 인정하지 아니한다. <개정 2009. 1. 1.>

② <삭제 2011. 11. 1.>

③ 직원의 4급 이하 승진은 연1회 실시함을 원칙으로 한다. <개정 2009. 1. 1.>

④ 직원의 승진은 하위직위(직급)자 중 승진포인트 및 기타 인사 참고자료를 활용하여 위원회에서 후보명단을 원장에게 추천하고, 원장이 최종 결정 및 임용한다. <개정 2011. 7. 15., 2016. 1. 27., 2022.

8. 3.>

⑤ 직원의 승진을 위한 당해 직위(직급)에서의 최소한의 재직기간은 다음과 같다. <개정 2009. 8. 7., 2016. 1. 27., 2019. 6. 28., 2020. 3. 19., 2020. 12. 29., 2023. 1. 30., 2024. 3. 20., 2024. 10. 25., 2025. 7. 1.>

1. 일반직

- 가. 수석연구원(2급)에서 연구위원(1급) 승진 시 4년
- 나. 책임연구원(3급)에서 수석연구원(2급) 승진 시 4년
- 다. 선임연구원(4급)에서 책임연구원(3급) 승진 시 4년
- 라. 연구원(전임연구원 포함, 5급)에서 선임연구원(4급) 승진 시 5년
- 마. 연구원보(6급)에서 연구원(5급) 승진 시 3년
- 바. 연구원보(7급)에서 연구원보(6급) 승진 시 2년

2. 기술직

- 가. 선임기술원(2급)에서 책임기술원(1급) 승진 시 5년
- 나. 기술원(3급)에서 선임기술원(2급) 승진 시 3년

⑥ 제5항의 기간에는 휴직기간과 제30조제1호의 기간은 포함하지 아니한다. 다만, 제34조제2항 각호의 기간, 복무규정 제14조의3제2항의 기간 및 신규(신입 및 경력 포함)직원의 초임 책정시 인정된 기간은 그러하지 아니한다. <개정 2014. 6. 30., 2015. 6. 30., 2025. 7. 1.>

⑦ <삭제 2015. 6. 30.>

제29조의2(승격) <삭제 2016. 1. 27.>

제30조(승진임용제한) 직원을 승진 임용함에 있어 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 승진 임용될 수 없다. <개정 2002. 1. 28., 2017. 12. 1., 2019. 5. 31., 2024. 5. 27.>

- 1. 징계처분 요구 및 징계의결요구 중이거나 징계처분이 진행 중인 자
- 2. 대기발령 또는 휴직 중에 있는 자
- 3. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음 각 항목의 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 임직원행동강령 제21조의4 각 호에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간)이 경과되지 아니한 자
 - 가. 정직 - 18월
 - 나. 감봉 - 12월
 - 다. 견책 - 6월
- 4. 근무성적 불량으로 위원회에서 부적격자로 의결된 경우

제31조(특별승진) ① <삭제 2015. 6. 30.>

② 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제29조의 규정에도 불구하고 위원회의 심의를 거쳐 특별승진을 시행할 수 있다. <개정 2021. 12. 17., 2022. 8. 3.>

- 1. 진흥원을 위한 특별한 공적이 있는 자
- 2. 탁월한 창의력을 발휘하여 진흥원에 지대한 공적을 이룬 자
- 3. 성과평가 결과가 우수하고 업무전문성이 인정되는 자
- 4. 불합리한 규제를 개선하는 등 공공의 이익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 업무를 처리한 적 극행정에 공적이 있는 자

[전문개정 2011. 7. 15.]

제32조(대우의 임용) ① 원장은 1급 직원 중 일정자격요건을 갖춘 직원에 대하여 이사 대우로 임용할 수 있다. <개정 2022. 8. 3.>

② 원장은 필요하다고 인정되는 경우 4급 이상의 직원을 상위직급대우로 임용할 수 있다. <개정 2016.

12. 26., 2019. 6. 28., 2022. 8. 3.>

③ 대우직급의 취급에 관해서는 따로 정한다.

[전문개정 2011. 7. 15.]

제7장 휴직과 복직

제33조(휴직사유) ① 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 휴직할 수 있다. <개정 2005. 1. 1., 2014. 6. 30., 2015. 10. 7., 2019. 5. 31., 2019. 11. 21., 2020. 9. 25., 2021. 10. 25., 2021. 12. 17.>

1. 직무상 부상 또는 질병으로 인하여 2개월 이상 계속 근무 또는 직무를 담당 할 수 없을 때 : 2년 이내
2. 직무 이외의 사유로 부상 또는 질병으로 인하여 2개월 이상 계속근무 또는 직무를 담당할 수 없을 때(불임·난임 치료를 포함한다) : 1년 이내(부득이한 경우 1년 연장 가능)
3. 병역관계법에 의하여 2개월 이상 징집 또는 동원되었을 때 : 복무기간
4. <삭제 2025. 12. 29.>
5. 임신 중인 여직원 또는 자녀 양육이 필요한 직원이 다음 각 목의 1에 해당하는 경우 : 3년 이내
 - 가. 임신 중인 여직원이 모성을 보호하기 위한 경우
 - 나. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀의 양육을 위한 경우
 - 다. 가목과 나목의 합산기간은 3년 이내로 하며, 나목의 사유로 휴직을 사용한 경우 분할 사용 가능.
(다만, 분할에 관한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.)
6. 질병, 사고, 노령으로 인하여 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀를 돌보기 위하여 휴직을 신청하는 경우. (다만, 조부모나 손자녀의 돌봄을 위하여 휴직할 수 있는 경우는 본인 외에는 돌볼 수 있는 사람이 없는 등 원장이 정하는 요건을 갖춘 경우로 한정한다.) : 1년 이내(1년 중 나누어 사용하는 경우 1회의 기간은 30일 이상 사용, 총 3년)
7. 일정기간 이상 근무한 직원이 자비로 업무와 관련한 학위취득을 위하여 휴직을 신청한 때 : 학위취득을 위하여 필요하다고 위원회에서 인정한 기간
8. 5년 이상 근무한 직원이 직무 관련 전문지식의 습득 및 자기개발을 위하여 학습·연구를 위해 또는 55세 이상의 직원이 은퇴를 준비하기 위해 휴직을 신청하는 경우. (다만, 대상자 선발에 관한 세부사항은 원장이 별도로 정한다.) : 1년 이내
9. 벤처기업 또는 창업기업의 대표자나 임원으로 근무하기 위하여 휴직을 신청한 경우 : 3년 이내
10. 국외에서 근무, 유학 또는 연수하게 된 자의 배우자로 동반하게 된 때 : 2년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위 내에서 연장 가능

② 제1항제1호 및 같은 항 제2호에 따른 휴직기간이 만료되어 복직 후 정상적인 근무가 상당기간 지속되다가 재발한 경우에는 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무수행여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있다. <신설 2019. 5. 31.>

③ 휴직자는 휴직기간 중 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 금지하며, 진흥원은 직원의 휴직의 목적 외 사용을 하지 않도록 관리하여야 한다. <개정 2022. 8. 3.>

④ 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 원장은 직원의 의사에도 불구하고 휴직을 명할 수 있다. <신설 2025. 7. 1.>

1. 천재지변이나 전시·사변, 그 밖의 사유로 생사(生死) 또는 소재(所在)가 불명확하게 된 때 : 3개월 이내
2. 직원의 안전, 보건을 위하여 산업안전보건위원회에서 관련 법률에 따라 휴직이 필요하다고 인정한 때 : 1년 이내(부득이한 경우 1년 연장 가능)

3. 그 밖에 법률의 규정에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때 : 그 복무기간이 끝날 때까지

제34조(휴직의 효력) ① 휴직자는 직원으로서의 신분은 가지나 직무에는 종사하지 못한다.

② 휴직기간은 근속년수에 산입하지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 휴직기간을 근속기간에 포함한다. <개정 2025. 7. 1.>

1. 제33조제1항제1호

2. 제33조제1항제5호(1년), 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모, 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모, 고용노동부령으로 정하는 장애 아동의 부 또는 모(1년 6개월) <개정 2025. 2. 23.>

3. 제33조제1항제6호(90일) <개정 2017. 12. 1., 2019. 11. 21.>

4. 제33조제4항

③ 휴직기간 중에는 연차휴가를 부여하지 아니한다. <개정 2005. 7. 1.>

④ 휴직하고자 하는 자는 휴직 개시일 15일 이전에 [별지 제2호 서식] 휴직원을 제출하여야 하고 휴직기간 중 그 사유가 소멸된 자 또는 휴직 만료 예정자는 휴직 만료일 15일 이전에 [별지 제3호 서식] 복직원을 제출하여야 한다. <개정 2005. 1. 1., 2020. 9. 25.>

⑤ 휴직된 자가 제4항의 복직원을 기간 내 제출하지 아니한 경우 복직할 의사가 없는 것으로 본다. <개정 2010. 9. 9.>

⑥ 휴직된 자가 제4항의 복직원을 제출한 때에는 필요에 따라 위원회의 심의를 거쳐 복직여부를 결정할 수 있다.

제34조의2(휴직자의 복무관리) ① 인사담당 부서장은 휴직예정자가 휴직을 시작하기 전에 다음의 각 호의 사항이 포함된 교육을 실시하여야 하고, 휴직기간에는 복무실태를 정기적으로 점검하여야 한다. 다만, 휴직 전 교육은 사전에 고지하는 것으로 대체할 수 있다.

1. 휴직 제도의 취지

2. 휴직 중 복무상황 신고에 관한 사항

3. 휴직실태 점검 시 협조사항

4. 휴직사유 소멸 시 복직 의무 및 절차

5. 휴직 중 연락처의 신고

6. 휴직의 목적 외 사용 시 불이익 처분 유형 등

② 제33조의 사유로 휴직하는 자는 [별지 제5호 서식]에 따라 휴직자 복무상황 신고서를 매 반기 말일 및 복직 시 제출하여야 한다. 다만, 최초의 복무상황 신고서 제출 시기가 휴직 개시 후 3개월 이내에 도래한 경우에는 그 시기의 보고를 생략할 수 있으며, 복무상황 신고서를 제출하고 3개월 이내에 복직하는 경우에는 복직 시의 보고서 제출을 생략할 수 있다.

[본조신설 2020. 9. 25.]

제34조의3(휴직의 목적 외 사용자에 대한 조치) 제33조제3항의 휴직의 목적 외 사용에 해당하는 경우 인사위원회 심사를 거쳐 복직명령 등 합당한 조치를 할 수 있다.

[본조신설 2020. 9. 25.]

제35조(타직 종사금지) 휴직의 명을 받은 자가 진흥원의 허가 없이 타직무에 종사하여서는 아니 된다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제8장 상벌

제36조(포상) 진흥원은 다음 각 호의 1에 해당하는 직원에 대하여 이를 포상 할 수 있다. <개정 2014. 4. 1 7., 2022. 8. 3.>

1. 업무를 개선 연구하거나 직무상 유익한 제안고안을 하여 그 실익이 진흥원에 현저하였을 때
2. 화재, 도난, 기타 재해를 미연에 방지하거나 비상사태를 당하여 그 조치에 특히 공로가 있다고 인정될 때
3. 사무능률이 특히 우수하거나 직무에 근면, 성실하다고 인정될 때
4. 노사화합에 공로가 있다고 인정될 때
5. 기타 전 각 호에 준하는 공로가 있다고 인정되는 때

제36조의2(포상제한) 직원이 다음 각 1호에 해당하는 경우에는 포상을 제한한다.

1. 징계 또는 불문경고처분을 받은 자
2. 징계절차 진행 중이거나 형사 사건으로 기소 중인 자
3. 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 자
4. 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 자

[본조신설 2017. 12. 1.]

제37조(징계) 직원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 징계할 수 있다. <개정 2002. 1. 28., 2017. 12. 2 8., 2022. 8. 3., 2024. 5. 27.>

1. 법령 및 제규정에 위반하거나 직무상의 정당한 명령에 복종하지 아니하였을 경우
2. 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 하였을 경우
3. 고의 또는 중대한 과실로 진흥원에 손해를 끼쳤을 경우
4. 현저한 직무태만 또는 감독 불충분으로 사고발생의 원인을 조성하였을 경우
5. 진흥원의 기밀을 누설하거나 진흥원의 명예를 훼손하였을 경우
6. 직무와 관련하여 부정한 수단으로 자기 또는 특정인의 이익을 도모하였을 경우
7. <삭제 2025. 7. 1.>
8. 근무 성적이 극히 불량한 경우
9. 채용과정에서 부당한 청탁이나 압력을 행사하거나 청탁을 받아 채용업무를 부당하게 처리한 경우
10. 금품비위, 성범죄, 음주운전 등 직무 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 경우
11. 임직원행동강령 제21조의4 각 호에 해당하는 행위
12. 소극행정(부작위 또는 직무태만으로 국민의 권익을 침해하거나 기관의 재정손실을 초래한 경우)

[전문개정 2011. 7. 15.]

제38조(징계의 종류) 징계의 종류는 다음과 같다. <개정 2002. 1. 28., 2025. 7. 1.>

1. 견책 : 위반행위에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.
2. 감봉 : 기간은 1월 이상 6월 이하로 하고 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.
3. 정직 : 정직기간은 1월 이상, 3월 이내로 하고 그 기간 중의 급여는 지급하지 않는다.
4. 해고 : 징계 결정 후 즉시 해임

제39조(제척 및 기피) ① 위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계 등 사건의 심의·의결에서 제척된다. <개정 2025. 7. 1.>

1. 징계 등 혐의자와 친족 관계에 있거나 있었던 경우
2. 징계 등 혐의자의 직근 상급자이거나 징계 사유가 발생한 기간 동안 직근 상급자였던 경우
3. 해당 징계 등 사건의 사유와 관계가 있는 경우

② 징계 등 혐의자는 위원장이나 위원 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당

한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 밝히고 기피를 신청할 수 있다. <개정 2025. 7. 1.>

③ 위원회의 위원장 또는 위원은 제1항에 해당하면 스스로 해당 징계등 사건의 심의·의결을 회피하여야 하며, 제2항에 해당하면 회피할 수 있다. <개정 2025. 7. 1.>

④ 제2항의 기피신청이 있을 때에는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 기피 여부를 의결한다. 이 경우에 기피신청을 받은 사람은 그 의결에 참여하지 못한다. <신설 2025. 7. 1.>

⑤ 위원회에서 제1항부터 제3항까지의 사유로 위원장을 포함한 위원 2분의 1 이상이 출석할 수 없게 되었을 때에는 위원 2분의 1 이상이 출석할 수 있도록 그 위원회 설치기관의 장에게 임시위원의 임명을 요청하여야 한다. 이 경우에 임시위원을 임명할 수 없으면 그 징계의결등의 요구는 철회된 것으로 보고 상급행정기관의 장에게 그 징계의결등을 신청하여야 한다. <신설 2025. 7. 1.>

제40조(포상 및 징계요구) 포상 및 징계요구는 육하원칙에 의하여 문서로 하여야 하며, 그 요구의 증거가 되는 자료를 첨부하여야 한다.

제41조(징계대상자의 진술권) 징계를 심의하는 위원회는 징계 대상자에게 구두 또는 서면으로 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 징계대상자가 위원회의 출두요구에 불참하거나 진술서를 제출하지 아니하는 경우에는 진술을 포기한 것으로 간주하여 진술 없이 심의할 수 있다.

제42조(조사) 위원회가 징계사건을 조사하는 경우에는 육하원칙에 따른 조사서를 작성하여야 한다.

제43조(징계의결) 위원회가 징계를 의결하는 경우에는 징계의 주문과 육하원칙에 따른 이유를 담은 의결서를 작성하여야 한다. 또한, 제44조의2에 따라 징계를 감경하여 의결할 경우에는 의결사항에 그 사실을 명시하여야 한다.

[전문개정 2017. 12. 1.]

제43조의2(징계양정 기준 등) ① 채용관련 비위행위자에 대해서 징계 처분을 하는 경우에는 [별표 제1호]의 기준에 따른다.

② 성폭력·성희롱·성매매 관련 징계대상자에 대해서 징계 처분을 하는 경우에는 [별표 제2호]의 기준에 따른다.

③ 음주운전 관련 징계대상자에 대해서 징계 처분을 하는 경우에는 [별표 제3호]의 기준에 따른다.

[전문개정 2024. 5. 27.]

[본조신설 2018. 3. 21.]

제44조(징계의 집행) 징계의결의 결과는 지체 없이 원장에게 보고하여 원장의 결재를 득한 후 본인에게 통보한다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제44조의2(징계의 감경) ① 위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계를 감경할 수 있다. <개정 2022. 8. 3., 2024. 5. 27.>

1. 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장의 표창을 받은 경우

2. 상별운영지침 [별표 제1호] 포상등급에 따른 2등급 이상의 포상을 받은 경우

3. 업무처리상의 문제점을 추출, 이를 창의적으로 개선 추진하는 과정에서 생긴 경미한 비위

4. 관련 법령을 합목적적으로 해석하여 능동적, 긍정적 방향으로 집행하다 생긴 비위

5. 그 밖에 진흥원에 많은 이익이 되는 사업 또는 업무를 수행하다 생긴 절차상의 비위

② 제1항의 규정에 의한 감경시 동일한 공적으로 중복하여 감경할 수 없고, 징계권자는 위원회 결정에 관여해서는 아니 된다. <신설 2024. 5. 27.>

③ 위원회는 제1항에 따른 감경 시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없다. <개정 2017. 12. 28., 2024. 5. 27.>

1. 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령, 유용 등 비위관련 징계 후 5년이 넘지 아니한 경우

2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력 범죄

3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매

4. 「양성평등기본법」 제3조제2항에 따른 성희롱 및 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응
5. 채용비위와 관련된 경우
6. 부작위 또는 직무태만(소극행정은 제외)
7. 제37조제11호 내지 제12호에 해당하는 행위
8. 성 관련 비위 또는 제37조제11호에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우
9. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁 및 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행
10. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위
11. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 직원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위

④ 위원회는 징계의결이 요구된 사람의 비위가 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정되거나, 제3항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 정상을 참작하여 징계를 감경할 수 있다. <신설 2024. 5. 27.>

⑤ 제30조제3호에 따른 승진제한기간에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 2단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 승진제한기간이 끝난 날로부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. <신설 2024. 5. 27.>

[본조신설 2017. 12. 1.]

제45조 <삭제 2006. 3. 31.>

제46조(징계사유의 시효) 징계의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용, 채용비위의 경우는 5년, 성매매·성폭력·성희롱의 경우는 10년)을 경과한 경우에는 이를 요구하지 못한다. <개정 2005. 9. 27., 2017. 12. 1., 2018. 3. 21., 2024. 5. 27.>

제46조의2(징계 처분기록의 말소) ① 원장은 징계처분을 받은 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 징계처분사실에 관한 인사기록을 말소하여야 한다.

1. 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과한 때. 다만, 징계처분을 받고 그 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하기 전에 다른 징계처분을 받은 때에는 각각의 징계처분에 대한 해당기간을 합산한 기간이 경과한 때

가. 정직 : 7년

나. 감봉 : 5년

다. 견책 : 5년

2. 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 판결이 확정된 때

② 원장은 진흥원에서 징계처분을 받은 직원이 장관 이상의 표창을 받은 경우나 진흥원 발전에 현저히 공헌하였다고 인정할 만한 업적이 있는 경우에는 제1항제1호의 기간에도 불구하고 징계처분이 종료된 날로부터 1년이 경과한 이후에 징계처분사실에 관한 인사기록을 말소할 수 있으며, 징계처분을 2회 이상 받은 경우에는 가장 먼저 받은 징계처분기록을 말소한다.

③ 제1항에 따라 말소된 징계처분기록과 징계기록 말소사실 자체에 대하여 어떤 경우에도 해당자의 인사자료 등으로 사용될 수 없다.

[본조신설 2025. 7. 1.]

제47조(부당징계의 구제) 징계에 의해 불이익을 당한 임직원이 노동위원회의 결정 또는 법원의 판결에 의해 부당해고 및 불이익이 판정되었을 시 다음과 같이 조치하여야 한다.

1. 부당징계의 결정서 또는 판정서가 접수된 날로부터 징계를 무효 처분한다.
2. 징계로 인해 출근하지 못한 기간의 임금에 대해서는 출근시 당연히 받을 수 있었던 임금과 그 기간에 임직원에게 지급한 상여금 등의 일체를 즉시 지급하며, 감봉된 임직원에게는 공제한 감봉액을 즉시 지급한다.

[본조신설 2006. 3. 31.]

제9장 재정보증

제48조(재정보증) 진흥원은 재산 또는 금전을 취급하는 직원은 2천만 원 이상 5년간 유효한 재정보증보험에 가입하여야 하며 재정보증기간이 만료되기 전에 보증보험증권을 갱신하여 진흥원에 제출하여야 한다. <개정 2022. 8. 3.>

[전문개정 2011. 7. 15.]

제10장 인사기록

제49조(인사기록) ① 직원의 공정한 인사관리를 위한 기본자료로서 직원 인사기록을 작성, 보관한다.

② 인사기록의 작성, 기재내용, 보관, 기타 필요한 사항은 별도로 정한다.

③ 직원이 승진포인트 등 인사정보 공개를 요청할 경우 해당 직원의 정보에 한하여 공개한다. <신설 2017. 12. 1.>

부칙 <1995. 9. 5.>

1. (시행일) 이 규정은 1995년 9월 5일부터 시행한다.

부칙 <1995. 12. 14.>

1. (시행일) 이 규정은 1995년 12월 14일부터 시행한다.

부칙 <1998. 7. 3.>

1. (시행일) 이 규정은 1998년 7월 3일부터 시행한다.

부칙 <2000. 1. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2000년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2001. 1. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2001년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2002. 1. 28.>

1. (시행일) 이 규정은 2002년 1월 28일부터 시행한다.

부칙 <2002. 11. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2002년 11월 1일부터 시행한다.

부칙 <2002. 12. 27.>

1. (시행일) 이 규정은 2002년 12월 27일부터 시행한다.

부칙 <2003. 6. 9.>

1. (시행일) 이 규정은 2003년 6월 9일부터 시행한다.

부칙 <2003. 12. 23.>

1. (시행일) 이 규정은 2003년 12월 23일부터 시행한다.

부칙 <2005. 1. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2005년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2005. 7. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2005년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <2005. 9. 27.>

1. (시행일) 이 규정은 2005년 9월 27일부터 시행한다.

부칙 <2005. 12. 29.>

1. (시행일) 이 규정은 2005년 12월 29일부터 시행한다.

부칙 <2006. 3. 31.>

1. (시행일) 이 규정은 2006년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 <2007. 4. 23.>

1. (시행일) 이 규정은 2007년 4월 23일부터 시행한다.

부칙 <2008. 1. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2009. 1. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2009. 2. 12.>

1. (시행일) 이 규정은 2009년 2월 12일부터 시행한다.

부칙 <2009. 8. 7.>

1. (시행일) 이 규정은 2009년 9월 1일부터 시행한다.

부칙 <2010. 9. 9.>

1. (시행일) 이 규정은 2010년 9월 9일부터 시행한다.

부칙 <2010. 10. 14.>

1. (시행일) 이 규정은 2010년 10월 14일부터 시행한다.

부칙 <2011. 7. 15.>

1. (시행일) 이 규정은 2011년 7월 15일부터 시행한다.

부칙 <2011. 11. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2011년 11월 1일부터 시행한다.

부칙 <2012. 11. 29.>

1. (시행일) 이 규정은 2012년 12월 1일부터 시행한다.

부칙 <2013. 2. 5.>

1. (시행일) 이 규정은 2013년 2월 6일부터 시행한다.

부칙 <2013. 12. 17.>

1. (시행일) 이 규정은 2013년 12월 17일부터 시행한다.

부칙 <2014. 4. 17.>

1. (시행일) 이 규정은 2014년 4월 17일부터 시행한다.

부칙 <2014. 6. 30.>

1. (시행일) 이 규정은 2014년 7월 1일부터 시행한다.
2. (보칙) 제28조제4항제2호 중 제5호(1년) 및 제29조제6항 중 제5호(1년)는 최초 1년을 말한다. 다만, 셋째 이후 자녀에 대해서는 전 기간을 적용한다.
3. (경과조치) 제33조제1항제5호 중 시행일 현재 휴직을 한 적이 있거나 휴직 중인 경우에는 1회 사용한 것으로 본다.

부칙 <2014. 11. 7.>

1. (시행일) 이 규정은 2014년 11월 7일부터 시행한다.

부칙 <2014. 12. 26.>

1. (시행일) 이 규정은 2014년 12월 26일부터 시행한다.

부칙 <2015. 6. 30.>

1. (시행일) 이 규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <2015. 10. 7.>

1. (시행일) 이 규정은 2015년 10월 7일부터 시행한다.

부칙 <2016. 1. 28.>

1. (시행일) 이 규정은 2016년 2월 1일부터 시행한다.

부칙 <2016. 12. 26.>

1. (시행일) 이 규정은 2016년 12월 26일부터 시행한다.
2. (제규정에 관한 적용) 제규정 중 “계약직”에 대한 명칭은 이 규정의 제16조 개정에 따라 “기간제 계약직”으로 변경된 것으로 본다.

부칙 <2017. 12. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2017년 12월 1일부터 시행한다.

부칙 <2017. 12. 28.>

1. (시행일) 이 규정은 2017년 12월 28일부터 시행한다.

부칙 <2018. 3. 21.>

1. (시행일) 이 규정은 2018년 3월 21일부터 시행한다.

부칙 <2019. 5. 31.>

1. (시행일) 이 규정은 2019년 5월 31일부터 시행한다.

부칙 <2019. 6. 28.>

1. (시행일) 이 규정은 2019년 6월 28일부터 시행한다.

부칙 <2019. 9. 30.>

1. (시행일) 이 규정은 2019년 9월 30일부터 시행한다.

부칙 <2019. 11. 21.>

1. (시행일) 이 규정은 2019년 10월 1일부터 시행한다.

부칙 <2020. 3. 19.>

1. (시행일) 이 규정은 2020년 3월 19일부터 시행한다.

부칙 <2020. 9. 25.>

1. (시행일) 이 규정은 2020년 9월 25일부터 시행한다.

부칙 <2020. 12. 29.>

1. (시행일) 이 규정은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2021. 2. 17.>

1. (시행일) 이 규정은 2021년 2월 17일부터 시행한다.

부칙 <2021. 10. 25.>

1. (시행일) 이 규정은 2021년 10월 25일부터 시행한다.

부칙 <2021. 12. 17.>

1. (시행일) 이 규정은 2021년 12월 17일부터 시행한다.

부칙 <2022. 1. 27.>

1. (시행일) 이 규정은 2022년 1월 27일부터 시행한다.

부칙 <2022. 8. 3.>

1. (시행일) 이 규정은 2022년 8월 4일부터 시행한다.

부칙 <2022. 9. 14.>

1. (시행일) 이 규정은 2022년 9월 14일부터 시행한다.

부칙 <2022. 10. 13.>

1. (시행일) 이 규정은 2022년 10월 14일부터 시행한다.

부칙 <2023. 1. 30.>

1. (시행일) 이 규정은 2023년 1월 30일부터 시행한다.

부칙 <2023. 7. 14.>

1. (시행일) 이 규정은 2023년 7월 14일부터 시행한다.

부칙 <2023. 9. 5.>

1. (시행일) 이 규정은 2023년 9월 5일부터 시행한다.

부칙 <2023. 11. 17.>

1. (시행일) 이 규정은 2023년 11월 17일부터 시행한다.

부칙 <2024. 1. 19.>

1. (시행일) 이 규정은 2024년 1월 22일부터 시행한다.

부칙 <2024. 3. 20.>

1. (시행일) 이 규정은 2024년 3월 20일부터 시행한다.

부칙 <2024. 5. 27.>

1. (시행일) 이 규정은 2024년 5월 27일부터 시행한다.

부칙 <2024. 10. 25.>

1. (시행일) 이 규정은 2024년 11월 1일부터 시행한다.

부칙 <2025. 3. 7.>

1. (시행일) 이 규정은 2025년 3월 7일부터 시행한다.
2. 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 개정에 따라 제34조제2항은 2025년 2월 23일부터 시행한다.

부칙 <2025. 7. 1.>

1. (시행일) 이 규정은 2025년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <2025. 12. 29.>

1. (시행일) 이 규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <2026. 3. 12.>

1. (시행일) 이 규정은 2026년 3월 12일부터 시행한다.

채용비위자 징계기준

□ 채용

구 분 비위유형	관련자가 채용되지 않은 경우		관련자가 채용된 경우
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계	중징계
전형단계별 점수부여 부적정	경과실 주의·경고	고의·중과실 경징계, 중징계	중징계
채용공고 후 응시·자격 요건 입의(변경절차 미이행)변경	경징계		중징계
채용절차 ²⁾ 미준수	절차 미준수 경징계	주요절차 ³⁾ 미준수 중징계	중징계

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최종합격자의 부당결정	경징계	중징계
임용전 결격사유 미확인 ⁴⁾	경징계	중징계

* 징계시효(5년)내 3회 이상 채용비위를 행한 경우에는 가중처분할 수 있음(예 : 견책 → 감봉)

** 위 비위유형에 해당하지 않는 경우 위 기준을 참고하여 결정

□ 정규직 전환

구 분 비위유형	경과실	고의·중과실
최초 채용 및 정규직 전환 모두 부정채용 ⁵⁾	중징계	
(정규직 전환과정에 규정위반은 없으나) 비정규직 최초 채용에 절차위반 또는 부정채용	경징계	중징계
정규직 전환 기준절차 미준수, 전환대상자 선정 부적정	경징계	중징계
전환평가 과정 ⁶⁾ 의 부적정	경징계	중징계

1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인

2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차

3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원회 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

4) 관계 법령상 확인이 불가능한 경우(직원 범죄사실 조회 등)는 징계기준 적용 제외

5) 재직자/친인척(배우자, 4촌 이내의 혈족과 인척) 특혜, 부정청탁, 상관 지시 등 부정채용이 비정규직 최초 채용 및 정규직 전환과정에서 드러난 경우

6) 정규직 전환 평가의 기초자료가 되는 근무성적평가, 성과평가 등의 부적정 포함

성범죄 징계기준

비위의 정도 및 과실여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 이거나, 중과실 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 이거나, 중과실 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
성폭력 범죄(업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)	해고	해고	해고-정직	정직
그 밖의 성폭력	해고	해고	정직	감봉-견책
「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱	해고	해고	정직	감봉-견책
「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매	해고	해고-정직	정직-감봉	견책

- “성폭력 범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
- “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.

음주운전 징계기준

음주운전 유형			처리기준
최초 음주 운전을 한 경우	혈중 알코올 농도가 0.08퍼센트 미만인 경우		정직-감봉
	혈중 알코올 농도가 0.08퍼센트 이상인 경우 및 음주측정 불응의 경우		정직
2회 음주운전을 한 경우			해고-정직
3회 이상 음주운전을 한 경우			해고
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			정직
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			해고-정직
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해고-정직
	사망사고의 경우		해고
	사고 후 「도로교통법」 제54조제 1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해고-정직
		인적 피해 후 도주한 경우	해고
운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우		해고
	면허정지 처분을 받은 경우		해고-정직

- “음주운전”이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
- “음주측정 불응”이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
- “운전업무 관련 직원”이란 기관장 수행 등 운전을 주요 업무로 하는 직원을 말한다. 다만 운전업무 관련 직원이 음주운전을 하였더라도 운전면허취소나 운전면허정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다.

[별지 제1호 서식] 사직원 <개정 2022. 8. 3.>

사 직 원

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

상기 본인은 년 월 일부로 한국특허기술진흥원을 사직하고자 하오니
허가하여 주시기 바랍니다.

사직사유 :

신청일 : 년 월 일

한국특허기술진흥원장 귀하

[별지 제2호 서식] 휴직원 <개정 2025. 7. 1.>

휴 직 원

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

상기 본인은 아래와 같이 휴직하고자 하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

아 래

휴직기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

휴직사유 :

대상자녀(생년월일/출산예정일) :

※인사규정 제33조제1항제5호(임신 중 또는 자녀양육)의 경우만 기재

신청일 : 년 월 일

한국특허기술진흥원장 귀하

[별지 제3호 서식] 복직원 <개정 2022. 8. 3.>

복 직 원

소 속 :

직 위 :

성 명 : (인)

상기 본인은 아래와 같이 복직하고자 하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

아 래

휴직기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

휴직사유 :

복직희망일 :

신청일 : 년 월 일

한국특허기술진흥원장 귀하

명 예 퇴 직 신 청 서

소속		직위	
성명		생년월일	년월일
입사일자	년월일	근속년수	년월일
정년퇴직 예정일자	년월일	정년 잔여월수	개월

본인의 자유로운 의사에 따라 명예퇴직하기 위하여 인사규정 제20조의3에 의거 명예퇴직 신청서를 제출합니다.

년월일

신청인 (인)

한국특허기술진흥원장 귀하

